KAPITOLU 334

ATT DWAR IL-PORTIJIET ĦIELSA TA' MALTA

Biex jipprovdi għat-twaqqif ta' sistema ta' Portijiet Ħielsa f'Malta u biex jirregola l-operazzjoni tagħha.

20 ta' April, 1990

*L-*ATT XXVI tal-1989*, kif emendat bl-Avviż Legali 103 tal-1995, bl-Atti X tal-1997, IV tal-2001 u IV ta-2003; bl-Avviżi Legali 424 tal-2007 u* 64 tal-2008*; bl-Att X tal-2008; bl-Avviż Legali 346 tal-2008; bl-Att XV tal-2009; u bl-Avviż Legali 178 tal-2012 u bl-Att XXI tal-2020.*

TAQSIM TAL-ATT

		Artikoli
Taqsima I.	Preliminari	1 - 2
Taqsima II.	Portijiet Ħielsa	3 - 4
Taqsima III.	Awtorità dwar Portijiet Ħielsa	5 - 9
Taqsima IV.	Kumpanniji b'Liċenza	10 - 14
Taqsima V.	Reġim Fiskali	15 - 16
Taqsima VI.	Arranġamenti Amministrattivi	17 - 22
Taqsima VII.	Reati u pieni	23 - 27

SKEDA

TAQSIMA I

PRELIMINARI

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan huwa l-Att dwar il-Portijiet Ħielsa ta' Malta.

Tifsir.
Emendat: X. 1997.2; IV. 2001.35; XV. 2009.52; A.L. 178 tal-2012.
Kap. 281.

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra -

"*accountant* u uditur pubbliku ċertifikat" tfisser individwu li għandu *warrant* biex jaġixxi f'din il-kapaċità, maħruġ taħt l-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy*, jew soċjetà ta' individwi bħal dawk reġistrata taħt l-imsemmi Att;

"Awtorità" tfisser l-Awtorità dwar il-Portijiet Ħielsa kostitwita taħt l-artikolu 5;

"dazju tad-dwana" tfisser id-dazju mitlub jew li għandu jitħallas taħt l-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni; Kap. 337.

"Kontrullur" tfisser il-Kontrullur tad-Dwana u tinkludi kull persuna oħra li jkollha s-setgħa espressa jew impliċita li tagħmel flok il-Kontrullur hawn fuq imsemmi fl-esekuzzjoni tad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att;

"kumpannija" tfisser -

Kap. 386.

(i) soċjetà kostitwita taħt l-Att dwar il-Kumpanniji, li tkun soċjetà *en nom collectif*, *en commandita* jew kumpannija b'responsabbiltà limitata;

(ii) korp ta' persuni kostitwit, jew reġistrat barra minn Malta, u ta' xorta simili għas-soċjetajiet hawn aktar qabel imsemmija;

(iii) soċjetà koperattiva debitament reġistrata bħala tali taħt il-liġi idonea li f'dak il-waqt tkun isseħħ f'Malta;

"kumpannija b'liċenza" tfisser kumpannija mogħtija liċenza mill-Awtorità biex topera ġewwa Port Ħieles taħt l-artikolu 10;

Kap. 382.

"liġijiet tas-sisa" tfisser l-Att dwar Dazju tas-Sisa;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-Portijiet Ħielsa;

"Port Ħieles" tfisser kull area f'Malta kompriża f'żona ta' Port Ħieles skont id-disposizzjonijiet tal-artikolu 3;

"preskritt" tfisser preskritt b'regolamenti magħmulin taħt dan l-Att;

"Tribunal" tfisser it-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva stabbilit bl-artikolu 5 tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva. Kap. 490.

(2) Kull riferenza f'dan l-Att għal xi liġi jew disposizzjoni tagħha għandha tiftiehem bħala riferenza għal dik il-liġi jew disposizzjoni li tkun fis-seħħ minn żmien għal ieħor u għandha tinkludi riferenza għal kull liġi li tissostitwixxi dik il-liġi jew disposizzjoni (magħduda l-imposizzjoni ta' kull taxxi, ikunu xi jkunu, li jkunu analogi ma' jew f'sostituzzjoni għal dawk li jinsabu f'dawk il-liġijiet jew disposizzjonijiet) u għal kull leġislazzjoni sussidjarja magħmula taħtha.

(3) Kliem u espressjonijiet użati f'dan l-Att b'riferenza għal xi liġi oħra, għandhom, safejn ikun meħtieġ biex jagħtu effett lil dan l-Att, u konsistentement mad-disposizzjonijiet tiegħu, ikollhom l-istess tifsir bħalma għandhom fil-liġi li b'riferenza għaliha huma wżati f'dan l-Att.

(4) Kull riferenza f'dan l-Att għal reat kriminali kommess barra minn Malta, jew kontra l-liġi ta' pajjiż ieħor li ma jkunx Malta, jew għal xi att li jekk ikun magħmul f'Malta jkun reat kriminali kontra l-liġi ta' Malta għandha tiftiehem bħala limitata għal reati li jkunu reati ta' estradizzjoni għall-finijiet tal-artikolu 5 tal-Att dwar l-Estradizzjoni. Kap. 276.

(5) F'dan l-Att, u f'kull regolament magħmul taħtu, jekk ikun hemm konflitt bejn it-test Ingliż u t-test Malti, għandu jipprevali t-test Ingliż.

TAQSIMA II

PORTIJIET ĦIELSA

Dikjarazzjoni ta' Portijiet Ħielsa. *Emendat: XV. 2009.52.*

3. (1) L-arei ta' Malta kif murija fil-pjanta fl-Iskeda għandhom, għall-finijiet u l-iskopijiet kollha ta' dan l-Att u ta' kull liġi oħra, jikkostitwixxu żoni ta' Port Ħieles.

(2) Il-Prim Ministru jista', b'ordni approvat b'riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati, u ppubblikata fil-Gazzetta, jemenda l-Iskeda li tinsab ma' dan l-Att:

Iżda ebda art ma għandha tiġi nkluża f'Port Ħieles kemm-il darba dik l-art ma tkunx, minnufih qabel l-inklużjoni tagħha, miżmuma mill-Gvern taħt titolu ta' proprjetà assoluta, jew tkun għaddejja mill-proċess ta' akkwist mill-Gvern taħt dak it-titolu skont l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta' Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi; u fil-każ tal-aħħar id-disposizzjonijiet tal-artikolu 32 tal-imsemmija Ordinanza ma għandhomx japplikaw: Kap. 88.

Iżda wkoll, meta art tkun ġiet inkluża f'żona ta' Port Ħieles kif imsemmi qabel, din għandha tkun vestita fl-Awtorità bis-saħħa ta' dan l-Att mingħajr il-ħtieġa ta' xi formalità oħra taħt l-istess titolu li taħtu kienet miżmuma mill-Gvern, u fejn l-art tkun għadha fil-proċess ta' akkwist kif imsemmi qabel, l-akkwist jitkompla mill-Gvern u mal-akkwist tagħha tiġi nvestita fl-Awtorità bis-saħħa ta' dan l-Att mingħajr il-ħtieġa ta' xi formalità oħra.

Eżenzjoni minn ċerta leġislazzjoni. *Emendat: X. 2008.3.* Kap. 268.

4. (1) Ħlief kif provdut xort'oħra f'dan l-Att, id-disposizzjonijiet tal-Att dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern ma għandhomx japplikaw għal xi art kif definita fl-artikolu 2 tal-imsemmi Att meta dik l-art tkun sitwata ġewwa Port Ħieles.

(2) Id-disposizzjonijiet tal-Att li Jirregola l-Ġarr ta' Merkanzija bil-Baħar ma għandhomx japplikaw għal merkanzija maħtuta jew mgħobbija f'Port Ħieles. Kap. 283.

TAQSIMA III

AWTORITÀ DWAR PORTIJIET ĦIELSA

Awtorità dwar Portijiet Ħielsa. *Emendat: X. 1997.3; XV. 2009.52.* Kap. 168.

5. (1) Il-*Malta Freeport Corporation Limited*, kumpannija b'responsabbiltà limitata (Nru. C9353) reġistrata taħt l-Ordinanza dwar Soċjetajiet Kummerċjali* fil-25 ta' Jannar, 1988, għandha titqies li ġiet kostitwita taħt dan l-Att u għandha tikkostitwixxi l-Awtorità dwar Portijiet Ħielsa, hawnhekk iżjed 'il quddiem f'dan l-Att imsejħa "l-Awtorità".

Kap. 168.

(2) Id-drittijiet u l-obbligi kollha jkunu xi jkunu tal-imsemmija *Malta Freeport Corporation Limited* imwaqqfa u reġistrata taħt l-Ordinanza dwar Soċjetajiet Kummerċjali* kif imsemmi qabel, u kull ħaġa magħmula mill-imsemmija kumpannija għandhom, wara l-bidu fis-seħħ ta' dan l-artikolu, jitqiesu li huma drittijiet u obbligi ta', u ħwejjeġ magħmula minn, l-Awtorità.

(3) L-Awtorità jkollha d-dmir u l-funzjoni li:

(*a*) tamministra l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Portijiet Ħielsa bil-għan li ġġib 'il quddiem l-iżvilupp ekonomiku ta' Malta billi tinkoraġġixxi t-twaqqif ta' intrapriżi industrijali u ekonomiċi fihom;

(*b*) li tikkoordina mal-Ministeri u d-dipartimenti tal-Gvern kollha kif ukoll mal-korpijiet u awtoritajiet l-oħra kollha stabbiliti b'liġi fl-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet tal-artikolu 6(2);

(*ċ*) tagħti parir lill-Gvern dwar kull materja li jkollha x'taqsam ma' Portijiet Ħielsa;

(*d*) li tagħmel dawk l-atti l-oħra kollha li jistgħu jkunu meħtieġa jew li jwasslu għall-ksib ta' xi wħud minn jew l-għanijiet kollha msemmija.

(4) Bla ħsara għall-ġeneralità tad-disposizzjonijiet tas-subartikolu (3), il-Ministru jista' jagħti lill-Awtorità dawk is-setgħat ta' sorveljanza u setgħat esekuttivi, u jista' jimponi fuq l-Awtorità dawk il-kundizzjonijiet, obbligi u restrizzjonijiet skont kif ikun jidhirlu meħtieġ għat-twaqqif, żvilupp, manutenzjoni, operazzjoni, direzzjoni, kontroll u konservazzjoni ta' Portijiet Ħielsa b'mod sewwa u li jrendi.

Kap. 386.

(5) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, l-Awtorità għandha tkompli tkun regolata mill-*memorandum* u l-istatut ta' assoċjazzjoni tagħha, u mill-Att dwar il-Kumpanniji, b'mod iżda illi:

(*a*) l-Awtorità ma tiġix xolta jew magħquda b'fużjoni ma' kumpannija oħra;

(*b*) l-Awtorità ma għandhiex tibdel il-*memorandum* jew l-istatut ta' assoċjazzjoni tagħha, kemm-il darba dak it-tibdil ma jiġix l-ewwel approvat b'riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati;

(*ċ*) il-Ministru jista' b'avviż fil-Gazzetta -

*Imħassra bl-Att XXV tal-1995 (Kap. 386).

(i) jinnomina lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta biex taġixxi bħala l-Awtorità,

(ii) jagħmel dawk l-ordnijiet, jagħti dawk id-direzzjonijiet u jagħmel dawk id-dispożizzjonijiet li jkunu jidhrulu hekk meħtieġa b'rabta ma' jew li jwasslu għal tmexxija aħjar ta', kull nomina bħal dik, u

(iii) jemenda, jissostitwixxi jew jirrevoka kull ordni, direzzjoni jew dispożizzjoni bħal dawk; u

(*d*) ebda azzjoni fl-Awtorità ma għandha tiġi allokata ħlief lill-membri preżenti tal-kumpannija, u ebda tibdil fil-proprjetà ta' azzjonijiet fl-Awtorità li jagħtu d-dritt għall-votazzjoni f'laqgħa ġenerali jew li xort'oħra jaħtru diretturi ma għandu jsir kemm-il darba dik l-allokazzjoni jew dak it-tibdil ma jkunx awtorizzat b'riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati.

(6) (*a*) L-Awtorità għandha, mhux aktar tard minn sitt xhur wara t-tmiem ta' kull sena finanzjarja, tibgħat lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi kopja tal-istqarrijiet finanzjarji awditjati tagħha flimkien ma' kopja tar-rapport tal-uditur jew udituri dwar dawk l-istqarrijiet finanzjarji.

(*b*) L-Awtorità għandha, flimkien mal-istqarrijiet finanzjarji awditjati, tagħmel u tforni lill-Ministru rapport li jkun juri b'mod ġenerali l-attivitajiet tal-Awtorità matul is-sena finanzjarja u li jkun jinkludi dik l-informazzjoni li għandha x'taqsam mal-proċedimenti u l-linja ta' politika tal-Awtorità kif il-Ministru jista' minn żmien għal żmien jeħtieġ.

(*ċ*) Il-Ministru għandu jqiegħed kopja ta' kull rapport bħal dak fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati kemm jista' jkun prattikament malajr.

(7) L-Awtorità għandha tagħti lill-Ministru l-faċilitajiet kollha biex jikseb informazzjoni dwar il-proprjetà u l-attivitajiet tagħha, u għandha tipprovdih bi prospetti, kontijiet u informazzjoni oħra dwar dik il-proprjetà u dawk l-attivitajiet, u tagħtih faċilitajiet għall-verifika tal-informazzjoni hekk fornuta b'dak il-mod u f'dawk iż-żminijiet li l-Ministru jista' jitlob.

(8) Il-Ministru jista' wara konsultazzjoni mal-Awtorità, jagħti lill-Awtorità direttivi ta' karattru ġenerali li ma jkunux inkonsistenti mad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, u l-Awtorità għandha tagħti effett lil kull direttiva bħal dik.

Setgħat tal-Awtorità. *Emendat: X. 1997.4; X. 2008.2; XV. 2009.52; XXI tal-2020.*

6. Bla ħsara għall-ġeneralità tas-setgħat mogħtija lill-Awtorità b'dan l-Att, l-Awtorità tista' -

(*a*) tagħmel dawk l-atti kollha li jistgħu jkunu meħtieġa jew li jistgħu jwasslu għall-ksib tal-għanijiet, dmirijiet u obbligi tal-Awtorità;

(*b*) tidħol fi ftehim ma' kumpanniji li jkunu qed ifittxu li tingħatalhom liċenza biex joperaw f'Port Ħieles;

(*ċ*) talloka b'titolu ta' kera, konċessjoni jew titolu simili arei, spazji, fabbriki, mollijiet, u kull faċilità jew struttura oħra li jistgħu jkunu disponibbli f'Port Ħieles b'dawk il-kundizzjonijiet li l-Awtorità tistabbilixxi bħala xierqa:

Iżda l-Awtorità ma tistax b'titolu ta' bejgħ, enfitewsi perpetwa jew enfitewsi temporanja għal żmien li jkun aktar, jew li jista' jsir mill-persuna li ssirilha l-konċessjoni li teċċedi, ħamsin sena, tittrasferixxi xi proprjetà immobbli li tkun ġewwa Port Ħieles:

Iżda wkoll l-Awtorità tista', skont l-artikolu 3(1)(*a*), (*b*), (*d*), (*e*) jew (*f*) tal-Att dwar Artijiet tal-Gvern, toħloq servitujiet u drittijiet oħra simili fuq arei kompriżi f'żona ta' Port Ħieles favur art oħra li tinsab barra żona ta' Port Ħieles kull meta dawn id-drittijiet ikunu meħtieġa għall-użu xieraq ta' din l-art;

(*d*) teżerċita, taqdi u twettaq dawk is-setgħat, dmirijiet u funzjonijiet kollha li jkunu b'dan l-Att jew taħt dan l-Att vestiti fl-Awtorità jew assenjati jew delegati lill-Awtorità;

(*e*) tistabbilixxi l-kera, ħlasijiet, drittijiet u imposti oħra li għandhom jitħallsu f'Port Ħieles jew f'konnessjoni ma' xi aspett ta' Port Ħieles jew tas-servizzi u faċilitajiet offruti taħtu;

(*f*) b'avviż fil-Gazzetta, tagħmel regoli għall-kontroll u d-direzzjoni ta' Port Ħieles u l-attivitajiet kollha mmexxija fih jew li jkollhom x'jaqsmu miegħu;

(*g*) tagħmel dawk l-atti l-oħra kollha li jkun inċidentali jew konsegwenzjali għall-eżerċizzju, qadi u twettiq tas-setgħat, dmirijiet u funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att.

Ftehim li tidħol fihom l-Awtorità. *Emendat: XV. 2009.52.*

7. Kull ftehim li l-Awtorità tidħol fih skont l-artikolu 6(1)(*b*) għandu jsir bil-miktub, u kull ftehim bħal dak ikun jikkostitwixxi kuntratt li jorbot.

Provvediment ta' strutturi industrijali, eċċ. *Emendat: XV. 2009.52.*

8. (1) Meta l-Awtorità tkun sodisfatta li fil-każ ta' kumpannija b'liċenza biex topera f'Port Ħieles hija tkun konsistenti mal-miri u l-għanijiet tal-*policy* li taħtha l-Port Ħieles kien ikun ġie kostitwit, l-Awtorità tista' tipprovdi għall-kumpannija bini industrijali, strutturi u art fil-Port Ħieles magħduda, taħt dawk il-kundizzjonijiet li jiġu miftiehma, bini industrijali u strutturi mibnija jew olterati skont il-ħtiġiet tal-kumpannija relattiva:

Iżda, bla preġudizzju għall-artikolu 6(1), proprjetà immobbli f'Port Ħieles ma għandhiex tiġi trasferita lil kumpannija b'liċenza taħt xi titolu għal żmien li jkun itwal miż-żmien tal-liċenza, oriġinali jew imtawla, tal-kumpannija li lilha tiġi hekk trasferita u li t-titolu li taħtu tiġi trasferita xi proprjetà immobbli bħal dik għandu jittermina awtomatikament mat-terminazzjoni tal-liċenza tal-kumpannija li lilha tkun hekk trasferita.

Ċertifikati ta' oriġini u ta' assenza ta' manipulazzjoni. *Emendat: XV. 2009.52.*

9. (1) L-Awtorità tista', wara li tikkunsidra t-trasformazzjoni sostanzjali li tkun saret fl-identità ta' merkanzija jew oġġetti u l-valur miżjud permezz ta' xi proċessar jew operazzjoni oħra li ssir f'Port Ħieles, toħroġ ċertifikat li jindika li Malta tkun il-pajjiż ta' oriġini ta' kull merkanzija jew oġġetti bħal dawk.

(2) L-Awtorità tista', meta tkun hekk sodisfatta, toħroġ ċertifikat fis-sens illi xi merkanzija jew oġġetti li jkunu ġew trasbordati minn ġo Port Ħieles ma jkunux ġew manipulati fil-Port Ħieles b'mod li tinbidel l-identità tagħhom.

(3) Ebda persuna ma tkun tista', kemm-il darba ma tkunx l-ewwel kisbet ċertifikat mill-Awtorità skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu, tindika b'xi mod li -

(*a*) merkanzija jew oġġetti li jkunu ġew mgħoddija minn xi proċess jew trasformazzjoni oħra tkun li tkun f'Port Ħieles ikollhom Malta bħala l-oriġini tagħhom;

jew li

(*b*) xi merkanzija jew oġġetti trasbordati minn ġo Port Ħieles ma jkunux ġew manipulati fil-Port Ħieles.

TAQSIMA IV

KUMPANNIJI B'LI~ENZA

Kumpanniji b'liċenza. *Emendat: XV. 2009.52.*

10. (1) L-Awtorità tista' tagħti liċenzi lil kumpanniji biex f'Port Ħieles imexxu kummerċ jew negozju li prinċipalment ikun:

(*a*) it-tikkettjar, l-ippakkjar, l-għażil, id-dħul f'depożt, il-magazzinaġġ, l-esibizzjoni jew l-immuntar ta' xi oġġetti, materjal, merkanzija, tagħmir, impjant jew makkinarju; jew

(*b*) kull attività purament konnessa mat-tmexxija ta' Port Ħieles magħduda, iżda mhux limitata għal, ħatt u tagħbija, xogħol fuq il-moll, tħaddim ta' *terminals* u maniġġ ta' *containers*; jew

(*ċ*) l-għoti ta' servizzi li jkunu analogi jew komplimentari għall-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu (*a*),

u l-i*status* bħala kumpannija b'liċenza ikun ippruvat bil-ħruġ ta' liċenza għal dan il-għan mill-Awtorità.

(2) Ebda kumpannija ma tingħata liċenza maħsuba b'dan l-Att kemm-il darba l-attivitajiet tagħha ma jkunux, fil-fehma tal-Awtorità, kollha kemm huma jew fil-biċċa l-kbira tagħhom immexxija jew eżerċitati ġewwa Port Ħieles.

(3) Għall-fini tas-subartikolu (2), dawn l-attivitajiet li ġejjin, immexxija jew eżerċitati 'l barra minn Port Ħieles minn kumpannija b'liċenza, ma għandhomx jitqiesu li jmorru kontra r-regola fih imniżżla:

(*a*) id-direzzjoni u l-amministrazzjoni ta' kumpannija, il-kummerċ, in-negozju jew proprjetà u ż-żamma tagħha;

(*b*) l-esekuzzjoni ta' dokumenti, operazzjonijiet, negozjati jew ftehim li jkollhom x'jaqsmu mal-kummerċ jew negozju tal-kumpannija;

(*ċ*) it-transitu ta' oġġetti jew merkanzija oħra għal u minn Port Ħieles.

(4) L-Awtorità jkollha l-jedd esklussiv li toħroġ liċenzi lil kumpanniji biex joperaw f'Port Ħieles. Il-liċenzi u l-benefiċċji li jkunu marbutin magħhom jingħataw biss lil kumpanniji li jmexxu attivitajiet li jġibu 'l quddiem l-għanijiet ta' Portijiet Ħielsa.

Kumpannija ma tibqax tkun kumpannija b'liċenza minħabba f'attivitajiet illegali. *Emendat: XV. 2009.52.*

11. (1) L-Awtorità għandha tħassar il-liċenza ta' kull kumpannija li tmexxi xi attività, jew ikollha xi *income* li jkun ġej lilha jew li taqla', li jkun jikkonsisti fi jew joriġina minn xi operazzjoni jew attività oħra li tkun reat kriminali kontra l-liġi ta' Malta, jew li tkun reat bħal dak jekk issir f'Malta, jew li tkun laqgħet għandha jew ikollha fil-pussess jew kontroll tagħha flus jew proprjetà oħra li l-fatt li tkun irċeviethom, il-proprjetà tagħhom, il-pussess jew kontroll tagħhom huwa, jew ikun, reat bħal dak.

(2) L-*income*, flus u l-proprjetà l-oħra kollha kif imsemmija fis-subartikolu (1) ikunu suġġetti għal qbid u jiġu konfiskati favur l-Awtorità u jsiru l-proprjetà assoluta tagħha:

Iżda kull persuna li tkun tixtieq tikkontesta dak il-qbid jew dik il-konfiska tista' tħarrek lill-Awtorità quddiem il-Prim'Awla tal Qorti Ċivili u d-disposizzjonijiet tal-artikolu 73 tal-Ordinanza tad-Dwana għandhom japplikaw għal dik l-azzjoni, b'dana illi kull riferenza f'dak l-artikolu għall-Kontrullur u għall-Ordinanza għandha tinqara u tiftiehem bħala riferenza għall-Awtorità u għal dan l-Att, rispettivament.

Kap. 37.

Oġġetti f'Portijiet Ħielsa. *Emendat: XV. 2009.52.*

12. (1) Fil-ħruġ ta' liċenzi għal operazzjonijiet f'Port Ħieles, l-Awtorità għandha tassigura li Port Ħieles ikun miftuħ għall-oġġetti kollha, irrispettivament mix-xorta, kwantità, pajjiż ta' oriġini, konsenja jew destinazzjoni tagħhom; lanqas ma għandu jkun hemm xi limitu ta' żmien li matulu l-oġġetti jistgħu jinżammu f'Port Ħieles.

(2) Minkejja d-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1) -

(*a*) il-Gvern u l-Awtorità jkollhom is-setgħa li jimponu dawk il-projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet skont kif ikun jidhrilhom ġustifikat għal raġunijiet ta' moralità pubblika, ordni pubbliku jew sigurtà pubblika, il-protezzjoni tas-saħħa u l-ħajja tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti, il-protezzjoni tat-teżori nazzjonali ta' valur artistiku, storiku jew arkeoloġiku, jew il-protezzjoni ta' proprjetà industrijali jew kummerċjali;

(*b*) l-Awtorità jkollha s-setgħa li titlob li oġġetti perikoluži jew li jistgħu jkunu ta' ħsara għal oħrajn jew li, għal xi raġuni tkun xi tkun, ikunu jinħtieġu faċilitajiet speċjali, jitqiegħdu f'postijiet mgħammra apposta biex jilqgħu dawk l-oġġetti.

Operazzjonijiet riżervati f'Portijiet Ħielsa.
Emendat: XV. 2009.52.

13. (1) L-Awtorità ma toħroġx liċenza lil xi kumpannija għall-finijiet tal-artikolu 10 jekk il-kumpannija, fil-fehma tal-Awtorità, tkun qed teżerċita xi operazzjonijiet konnessi ma' spirti alkoħoliċi, prodotti tat-tabakk jew dawk l-oġġetti l-oħra li l-Awtorità tista' minn żmien għal żmien tistabbilixxi b'avviż fil-Gazzetta, kemm-il darba l-operazzjonijiet relattivi ma jkunux immexxija minn manifattur konoxxut tal-oġġetti.

(2) L-Awtorità ma għandha tippermetti li tiġi utilizzata ebda parti minn Port Ħieles bħala maħżen ta' depożt għal skopijiet ta' dazju tad-dwana dwar oġġetti li jkunu ġew jew li jkunu se jiġu importati f'Malta iżda 'l barra minn Port Ħieles.

(3) L-Awtorità ma għandhiex toħroġ liċenza lil xi kumpannija kemm-il darba ma tkunx sodisfatta li dik il-kumpannija tkun qed tokkupa, taħt xi titolu validu bil-liġi, jew tkun qed titħalla tuża mill-Awtorità proprjetà immobbli f'Port Ħieles kemm waħedha jew flimkien ma' kumpanniji oħra b'liċenza.

(4) L-Awtorità tista' tippermetti lil kull persuna, tkun min tkun, li tidħol u topera f'Port Ħieles, ukoll jekk dik il-persuna, għal xi raġuni jew oħra, ma tistax tkun kumpannija b'liċenza għall-finijiet tal-artikolu 10 jekk, fil-fehma tal-Awtorità jkun utli, meħtieġ jew li jwassal għal żvilupp jew ffunzjonar aħjar ta' Port Ħieles li dik il-persuna titħalla tidħol u topera f'dak il-Port Ħieles.

Ċertifikati u drittijiet.
Emendat: A.L. 424 tal-2007; XV. 2009.52.

14. (1) L-Awtorità tista' minn żmien għal ieħor toħroġ ċertifikati skont kif ikun jidhrilha xieraq li juru li l-kumpannija, jew kumpannija li tkun qiegħda tiġi ffurmata, tkun, jew għad tkun, kumpannija b'liċenza skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, u dak iċ-ċertifikat ikun xiehda konklussiva għall-finijiet kollha ta' dan l-Att, u għall-materji kollha relatati, korollarji jew anċillari, illi dik il-kumpannija għandha, jew għad ikollha, dik il-liċenza.

(2) Ħlief jekk ma jiġix preskritt xort'oħra mill-Ministru fi jew wara l-ħames anniversarju ta' din il-liġi, dritt ta' elfejn u tliet mija u ħamsa u għoxrin euro (2,325) għall-ħruġ tal-liċenza għandu jitħallas lill-Awtorità minn kull kumpannija li lilha tkun inħarġet liċenza skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att; u minn hemm 'il quddiem jitħallas dritt annwali tal-istess ammont f'kull anniversarju tal-għoti tal-liċenza lill-kumpannija:

Iżda ebda bdil fid-dritt li jitħallas għal liċenza ma għandu jkollu effett qabel ma tgħaddi sena mill-pubblikazzjoni ta' dak il-bdil fil-Gazzetta.

TAQSIMA V

REĠIM FISKALI

Eżenzjoni mit-taxxa tad-dwana u mil-liġijiet tas-sisa.
Emendat: X. 1997.5; XV. 2009.52.

15. (1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, l-oġġetti kollha mportati f'Port Ħieles minn kumpannija b'liċenza jew mill-Awtorità jkunu eżentati mit-taxxa tad-dwana:

Iżda -

(*a*) dawk l-oġġetti jiġu mportati esklussivament għall-kostruzzjoni, bdil, rikostruzzjoni jew estensjoni ta' bini jew struttura industrijali ġewwa Port Ħieles jew

għal xi estensjoni tiegħu, jew sabiex isiru tiswijiet f'dak il-bini industrijali jew struttura jew fl-estensjoni tagħhom, jew ikunu jikkonsistu f'tagħmir, *spare parts*, makkinarju jew impjant, li jkunu jinsabu f'dak il-bini industrijali jew struttura jew f'estensjoni tagħhom, jew ikunu maħsuba għat-tqegħid ġdid ta' xi tagħmir, makkinarju jew impjant f'xi bini industrijali jew struttura bħal dawk jew f'estensjoni tagħhom, u fil-każijiet kollha għall-għanijiet tal-Awtorità jew tal-kummerċ jew negozju mmexxi jew li jkun maħsub li jitmexxa mill-kumpannija; jew

(*b*) dawk l-oġġetti jkunu materja prima, komponenti, prodotti intermedji, *by-products*, oġġetti mhux lesti għal kollox, jew oġġetti oħra mportati għall-għanijiet li għalihom il-kumpannija tkun ingħatat liċenza mill-Awtorità skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) Kull kumpannija li timporta f'Port Ħieles xi oġġetti ħielsa mid-dazju tad-dwana skont is-subartikolu (1), għandha -

(*a*) iżżomm *records* sewwa u suffiċjenti tal-oġġetti li hija hekk timporta; u

(*b*) tippermetti lill-Awtorità li fil-ħinijiet kollha raġonevoli tispezzjona dawk ir-*records* u li jkollha aċċess għal kull post tal-kumpannija sabiex teżamina dawk l-oġġetti li hija tista' taħseb li jkunu qegħdin hemm ġew u sabiex tkun sodisfatta mill-eżattezza ta' dawk ir-*records*.

(3) Ebda oġġetti importati f'Port Ħieles mill-Awtorità jew minn kumpannija b'liċenza ħielsa mid-dazju tad-dwana skont id-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1) ma għandhom jinbiegħu, jingħataw jew xort'oħra jitneħħew ħlief lill-Awtorità jew kumpannija oħra b'liċenza ħlief -

(*a*) b'ri-esportazzjoni minn Malta, sew fl-istess stat ta' meta kienu ġew importati, sew xort'oħra, jew, suġġett għal dawk ir-restrizzjonijiet dwar l-importazzjoni li kienu japplikaw kieku dawk l-oġġetti kienu ġew importati minn barra minn Malta, bi trasferiment f'Malta 'l barra minn Port Ħieles wara l-ħlas tad-dazju tad-dwana skont id-disposizzjonijiet tas-subartikolu (6); jew

(*b*) fil-każ ta' bini industrijali jew struttura li għall-kostruzzjoni, bdil, rikostruzzjoni, estensjoni jew tagħmir tagħhom dak l-oġġett ikun ġie mportat f'Port Ħieles lill-persuna li għaliha jkun inbena dak il-bini industrijali jew struttura; jew

(*ċ*) fil-każ ta' materjal, komponenti jew aċċessorji mportati f'Port Ħieles għal xi għan imsemmi fl-artikolu 10(1) -

(i) jekk ikunu nkorporati fl-oġġetti jew kommoditajiet li dwarhom ikunu ġew importati; jew

(ii) bla ħsara għal dawk ir-restrizzjonijiet dwar l-importazzjoni li kienu jkunu japplikaw kieku dawk l-oġġetti kienu ġew importati minn barra minn Malta, bi trasferiment f'Malta 'l barra minn Port Ħieles wara l-ħlas tal-ammont ta' dazju tad-dwana li kien ikun irid jitħallas mal-importazzjoni ta' dak il-materjal jew ta' dawk il-komponenti ħlief għas-subartikolu (1).

(4) Meta oġġetti mportati f'Port Ħieles mill-Awtorità jew minn kumpannija b'liċenza ħielsa mid-dazju tad-dwana jinbiegħu, jiġu mogħtija jew xort'oħra jitneħħew lill-Awtorità jew lil kumpannija b'liċenza skont is-subartikolu (3), dawk l-oġġetti allura għandhom, għall-finijiet ta' dan l-Att, jitqiesu li jkunu ġew importati mill-Awtorità jew mill-kumpannija li lilha jinbiegħu, jingħataw jew li xort'oħra jiġu mgħoddija lilha.

(5) Bla ħsara għal dawk il-kundizzjonijiet u l-għoti ta' dik il-garanzija li huwa jista' jistabbilixxi, il-Kontrullur għandu -

(*a*) jippermetti li l-oġġetti kollha ddestinati għal Port Ħieles jiġu żbarkati f'Malta ħielsa mid-dazju tad-dwana:

Iżda fil-każi kollha, dawk l-oġġetti għandhom (kemm-il darba ma jkunx permess xort'oħra mill-Kontrullur) jiġu trasferiti ġewwa l-Port Ħieles fi żmien sebat ijiem tax-xogħol minn meta jkunu ġew żbarkati;

(*b*) jippermetti t-transitu tal-oġġetti kollha ddestinati għall-esportazzjoni minn Port Ħieles għal xi port jew ajruport f'Malta mingħajr il-ħlas tad-dazju tad-dwana fuqhom:

Iżda l-imsemmija oġġetti għandhom (kemm-il darba ma jkunx permess xort'oħra mill-Kontrullur) jiġu mgħobbija fuq bastiment jew inġenju tal-ajru fi żmien sebat ijiem tax-xogħol minn meta jkunu ħarġu minn Port Ħieles.

(6) Kull meta xi oġġetti li jkunu daħlu f'Port Ħieles ħielsa mid-dazju tad-dwana skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu jiġu trasferiti minn ġo Port Ħieles u jibqgħu f'Malta xort'oħra milli għall-għan maħsub fis-subartikolu (5)(*b*) jew, jekk ikunu proprjetà tal-Awtorità, biex jintużaw mill-Awtorità skont id-dmirijiet jew funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att 'il barra minn Port Ħieles, dawk l-oġġetti għandhom, minnufih malli jiġu hekk trasferiti, jitqiesu li jkunu ġew importati f'Malta u jkunu suġġetti għall-ħlas tad-dazju tad-dwana skont id-disposizzjonijiet relattivi tal-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni fejn ikun japplika: Kap. 337.

Iżda fil-każ ta' xi oġġetti li jkunu ġew proċessati f'Port Ħieles u li jkunu jikkwalifikaw għal ċertifikar bħala li jkunu ġew magħmula f'Malta skont id-disposizzjonijiet tal-artikolu 9, ix-xorta tal-oġġetti, il-valur u l-kwantità li jkunu jridu jitqiesu fl-iffissar tad-dazju tad-dwana għandhom, fuq it-talba tal-persuna li għandha tħallas id-dazju, ikunu dawk li kienu jittieħdu f'konsiderazzjoni kieku l-oġġetti ma kienux ġew proċessati kif intqal qabel.

(7) Meta d-dazju tad-dwana jkun tħallas dwar xi oġġetti mal-importazzjoni tagħhom f'Malta, ebda talba għal ħlas lura ta' dak id-dazju ma għandha ssir minħabba biss li dawk l-oġġetti jiġu aktar tard trasferiti ġewwa Port Ħieles.

(8) Il-liġijiet dwar is-sisa ma għandhomx japplikaw għal xi oġġetti prodotti f'Port Ħieles kemm-il darba dawk l-oġġetti ma jkunux ġew imdaħħla biex jiġu kkunsmati f'Malta 'l barra minn Port Ħieles.

Protezzjoni għad-dazji tad-dwana u tas-sisa. *Emendat: XV. 2009.52.*

16. (1) L-Awtorità għandha -

(*a*) tassigura illi kull Port Ħieles ikun mgħammar b'sistemi adegwati ta' kontroll biex ma titħalliex issir evażjoni mid-dazji tad-dwana u tas-sisa li jkunu jridu jitħallsu lill-Gvern ħlief għad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att;

(*b*) tassigura li kull area dikjarata bħala Port Ħieles skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att tkun magħluqa kif għandu jkun; u

(*ċ*) tistabbilixxi l-punti ta' dħul u ħruġ tiegħu,

u f'kull materja bħal dik l-Awtorità għandha tikkonforma mal-ħtiġiet kollha tal-Kontrullur dwarhom, kemm-il darba l-Prim Ministru ma jordnax xort'oħra.

(2) Il-persuni kollha li jidħlu f'Port Ħieles minn kull post f'Malta 'l barra minn żona ta' Port Ħieles jew iħallu Port Ħieles ħlief għal destinazzjoni barra minn Malta b'xi oġġetti għandhom iwieġbu dawk il-mistoqsijiet li l-Kontrullur jista' jagħmlilhom għar-rigward tal-oġġetti msemmija u għandhom, jekk ikunu mitluba mill-Kontrullur, jippreżentaw dawk l-oġġetti biex jiġu eżaminati f'dak il-post li l-Kontrullur jista' jordna.

(3) Fil-ħin li vettura tkun dieħla jew ħierġa minn Port Ħieles, il-Kontrullur jista' jitla' fuq il-vettura u jagħmel tfittxija f'kull parti tagħha.

(4) L-Awtorità ma għandha tħalli lil ħadd jirrisjedi ġewwa Port Ħieles.

(5) L-Awtorità tista' tiċħad dħul għal Port Ħieles lil kull persuna li ma tipprovdix dawk il-garanziji li jkun jidhrilha meħtieġa dwar l-applikazzjoni kif imiss ta' xi regoli, regolamenti jew ordnijiet dwaru.

(6) Kull kumpannija b'liċenza għandha tagħmel disponibbli lill-Awtorità dawk ir-*records* bil-miktub li jkollhom x'jaqsmu mal-oġġetti li tkun qed timporta jew li tkun sejra timporta f'Port Ħieles skont kif ikun meħtieġ għall-identifikazzjoni tax-xorta, kwantità u pajjiż ta' oriġini, konsenja u destinazzjoni tagħhom, liema *records* għandhom ikunu disponibbli biex jiġu spezzjonati mill-Kontrullur.

(7) Il-Ministru jista', bil-parir tal-Awtorità, b'regolamenti ppubblikati fil-Gazzetta, jagħmel provvedimenti għar-rigward tad-dħul ta' oġġetti fi u l-ġarr ta' oġġetti minn Port Ħieles, u ż-żamma, protezzjoni u t-trattament ta' oġġetti li jkunu ġewwa Port Ħieles.

(8) Bla ħsara għall-ġeneralità tas-subartikolu (7), ir-

regolamenti li jsiru taħtu jistgħu jagħmlu disposizzjonijiet -

(*a*) biex titħalla ssir id-distruzzjoni ta' oġġetti f'Port Ħieles mingħajr il-ħlas ta' dazji tad-dwana u tas-sisa, f'dawk iċ-ċirkostanzi u suġġett għal dawk il-kundizzjonijiet li l-Awtorità tista' tistabbilixxi;

(*b*) li jitlob li operazzjonijiet speċifikati ġewwa Port Ħieles għandhom isiru b'dak il-mod u suġġett għal dawk ir-restrizzjonijiet li jistgħu jiġu mposti bi jew taħt ir-regolamenti;

(*ċ*) li jistabbilixxi l-piena li tista' tingħata minn xi qorti f'każ ta' nuqqas ta' tħaris ta' xi kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet imposti bis-saħħa tal-paragrafu (*b*):

Iżda dik il-piena ma għandhiex tkun iżjed minn multa ta' ħdax-il elf u ħames mitt euro (11,500) flimkien mal-konfiska tal-oġġetti li għalihom jirreferi r-reat;

(*d*) li jispeċifika l-informazzjoni li għandha tingħata lill-Awtorità dwar oġġetti mportati f'Port Ħieles u l-forma li fiha, il-persuni li minnhom, u ż-żmien li fih, għandha tingħata dik l-informazzjoni.

TAQSIMA VI

ARRANĠAMENTI AMMINISTRATTIVI

Records u ċertifikar. *Emendat: X. 1997.8; XV. 2009.52.*

17. (1) Ebda eżenzjoni jew benefiċċju ieħor li jistgħu jingħataw jew jinkisbu taħt dan l-Att ma jistgħu hekk jingħataw jew jinkisbu u ebda jedd għalihom ma jkun jeżisti minkejja kull ħaġa li tinsab f'dan l-Att ħlief jekk -

(*a*) *records* u kontijiet sewwa u suffiċjenti, magħduda dokumentazzjoni xierqa li ssaħħaħ l-istess ikunu ġew miżmuma għall-perijodu relattiv, mill-kumpannija b'liċenza li jkollha x'taqsam;

(*b*) ikunu nżammu kontijiet separati kif ikun meħtieġ biex tiġi identifikata u kwantifikata l-eżenzjoni jew benefiċċju;

(*ċ*) dawk il-kalkoli, prospetti, dikjarazzjonijiet, partikolaritajiet jew dokumenti skont kif ikun meħtieġ biex jiġi stabbilit b'mod ċar id-dritt għal eżenzjoni jew benefiċċju jiġu preżentati kif imiss magħduda l-preżentazzjoni tagħhom lill-Awtorità.

(2) Ebda talba, dikjarazzjoni, kont jew dokument, ikunu xi jkunu, li b'xi mod ikunu konnessi mad-dritt jew dritt preżunt għal xi eżenzjoni jew benefiċċju maħsub taħt id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att ma jiġu kkunsidrati jew jittieħdu f'kunsiderazzjoni kemm-il darba ma jkunux ġew ċertifikati minn *accountant* u uditur pubbliku ċertifikat l-istess bħalma l-karta tal-bilanċ u l-kont ta' qligħ u telf ta' kumpannija għandhom jiġu ċċertifikati skont id-disposizzjonijiet tal-Att dwar il-Kumpanniji, u għall-finijiet ta' dan is-subartikolu għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet tal-artikoli 179 u 181 tal-imsemmi Att.

Kap. 386.

Informazzjoni meħtieġa mill-Awtorità. *Emendat: XV. 2009.52.*

18. Kull kumpannija b'liċenza jew persuna oħra li turi jew li tkun qed tfittex li tikseb jew tgawdi xi eżenzjoni jew benefiċċju ieħor taħt id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, jew li tkun kisbet dik l-eżenzjoni jew benefiċċju ieħor, għandha -

(*a*) tagħti lill-Awtorità u lil kull awtorità oħra dik l-informazzjoni, dawk il-kontijiet, dikjarazzjonijiet u dokumenti oħra li l-Awtorità jew dik l-awtorità oħra jistgħu jqisu meħtieġa għall-finijiet ta' dan l-Att;

(*b*) tattendi jew tibgħat rappreżentant biex jattendi quddiem l-Awtorità jew awtorità oħra u twieġeb għal kull mistoqsija legalment magħmula f'dik il-konnessjoni;

(*ċ*) tipprovdi lill-Awtorità jew awtorità oħra b'aċċess raġonevoli għall-fondi, postijiet, kotba u dokumenti oħra kollha, u tħalli li jsiru kopji tagħhom.

Tħassir minħabba f'nuqqas ta' tħaris. *Emendat: XV. 2009.52.*

19. (1) Meta kumpannija b'liċenza tonqos li tħares jew tara li tiġi mħarsa xi waħda mill-kundizzjonijiet marbuta mal-għoti ta' xi eżenzjoni jew benefiċċju ieħor taħt dan l-Att jew tmexxi attivitajiet li jkunu inkonsistenti mal-għanijiet ta' Port Ħieles, l-Awtorità tista' jew tħassar l-għoti tal-eżenzjoni jew benefiċċju ieħor jew b'avviż bil-miktub titlob lil dik il-kumpannija fi żmien tletin ġurnata minn dak l-avviż -

(*a*) li tħares jew tara li jiġu mħarsa dawk il-kundizzjonijiet, jew li ttemm kull attività li ma tkunx konsistenti ma' Port Ħieles; jew

(*b*) li turi għas-sodisfazzjon tal-Awtorità li n-nuqqas tagħha li tħares jew li tara li jiġu mħarsa dawk il-kundizzjonijiet kien dovut għal xi raġuni mhux fil-kontroll tagħha u li hemm prospetti attwali li tħares jew li tara li jiġu mħarsa dawk il-kundizzjonijiet, f'dak iż-żmien li l-Awtorità jidhrilha xieraq.

(2) Meta kumpannija turi għas-sodisfazzjon tal-Awtorità li n-nuqqas tagħha ta' tħaris jew li tara li tiġi mħarsa xi kundizzjoni marbuta mal-għoti ta' xi inċentiv jew benefiċċju taħt dan l-Att kien dovut għal xi raġuni mhux fil-kontroll tagħha, u li hemm prospetti attwali li tħares jew li tara li tiġi mħarsa dik il-kundizzjoni fi żmien raġonevoli, l-Awtorità tista' tawtorizza proroga raġonevoli għall-finijiet ta' tħaris ta' dik il-kundizzjoni, kif jidhrilha xieraq.

(3) Meta kumpannija b'liċenza:

(*a*) tkun ġiet mitluba biex tagħmel ħekk b'avviż taħt is-subartikolu (1), tonqos li turi għas-sodisfazzjon tal-Awtorità li n-nuqqas tagħha li tħares jew li tara li tiġi mħarsa xi kundizzjoni marbuta mal-għoti ta' xi eżenzjoni jew benefiċċju ieħor kien dovut għal xi raġuni mhux fil-kontroll tagħha u li hemm prospetti attwali li tħares jew li tara li tiġi mħarsa dik il-kundizzjoni fi żmien raġonevoli; jew

(*b*) tkun ġiet mogħtija proroga skont is-subartikolu (2), tonqos fi żmien il-perijodu ta' dik il-proroga li tħares jew li tara li tiġi mħarsa dik il-kundizzjoni,

l-Awtorità tista' tħassar kull eżenzjoni jew benefiċċju ieħor mogħtija lill-kumpannija skont dan l-Att, u dak it-tħassir jibda jgħodd minn dik id-data li tiġi stabbilita mill-Awtorità.

(4) Meta l-għoti ta' xi eżenzjoni jew benefiċċju ieħor lil kumpannija b'liċenza taħt dan l-Att jiġi mħassar skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu, dik il-kumpannija għandha tħallas lill-Gvern jew lill-Awtorità, skont il-każ, kull somma li kien ikollha tħallas lill-Gvern jew lill-Awtorità kieku ma kienx għad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att.

Proċedura dwar kwistjonijiet. *Emendat: XV. 2009.52; A.L. 178 tal-2012.*

20. (1) L-Awtorità ma għandhiex -

(*a*) tħassar xi liċenza mogħtija taħt l-artikolu 10 ta' dan l-Att; jew

(*b*) tħassar xi għoti jew eżenzjoni jew benefiċċju ieħor taħt dan l-Att,

ħlief jekk il-kumpannija kkonċernata -

(*a*) tkun ġiet avżata bil-miktub dwar l-azzjoni li l-Awtorità jkun fi ħsiebha tieħu; u

(*b*) tkun ingħatat l-opportunità għal smigħ quddiem l-Awtorità.

(2) Kull persuna tista' tressaq appell minn deċiżjoni tal-Awtorità jew lit-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva skont l-artikolu 21(1) f'għoxrin ġurnata mid-data tan-notifika ta' deċiżjoni bħal din.

(3) Ħlief għall-fini jew fl-esekuzzjoni ta' sentenza mogħtija in segwitu ta' xi proċess imsemmi fis-subartikolu (5), ebda proprjetà ta' kull għamla li tkun tappartjeni lil kumpannija b'liċenza ma għandha tkun suġġetta għal xi att prekawzjonarju jew esekuttiv jew mandat kif hemm imsemmi fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Kap. 12.

(4) Ebda direttur jew uffiċjal ieħor ta' xi kumpannija b'liċenza, u ebda persuna li tkun membru ta', jew li jkollha interess f'dik il-kumpannija, ma jkunu suġġetti għal xi att prekawzjonarju jew esekuttiv jew mandat kif imsemmi hawn fuq dwar xi obbligu jew responsabbiltà oħra tal-kumpannija.

(5) Il-proċess imsemmi fis-subartikolu (3) huwa jew -

(*a*) proċess biex jiġi nfurzat obbligu jew responsabbiltà oħra tal-kumpannija; jew

(*b*) proċess biex tiġi meħuda lura xi proprjetà akkwistata

jew miżmuma mill-kumpannija, jew li mod ieħor tkun fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha, u li toriġina minn xi operazzjoni jew attività msemmija fl-artikolu 11(2).

(6) Minkejja d-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, ebda mandat jew att ieħor ma għandu jinħareġ mill-qorti kemm-il darba l-applikant ma jkunx l-ewwel issodisfa lill-qorti illi l-mandat jew att ieħor jistgħu jinħarġu taħt dan l-artikolu.

Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva. *Miżjud: A.L. 346 tal-2008. Emendat: XV. 2009.52. Sostitwit: A.L. 178 tal-2012.* Kap. 490.

21. (1) It-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva għandu jkun kompetenti biex jisma u jiddeċiedi kull kwistjoni li jkollha x'taqsam mal-interpretazzjoni tad-disposizzjonijiet ta' xi ftehim taħt dan l-Att jew id-drittijiet ta' xi parti taħt dan l-Att jew l-eżerċizzju mill-Awtorità ta' xi setgħa vestita fiha b'dan l-Att (ħlief għall-materji maħsubin fl-artikoli 8, 9, 10 u 13).

(2) Id-disposizzjonijiet tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva, sa fejn japplikaw għat-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva, għandhom japplikaw għal kull proċediment quddiem l-imsemmi Tribunal u l-kliem "amministrazzjoni pubblika" f'dak l-Att għandhom jinftiehmu bħala referenza għall-Awtorità.

Kap. 490.

(3) Id-disposizzjonijiet tal-artikolu 25 tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva għandhom japplikaw għal kull proċediment pendenti quddiem il-Bord ta' Appelli kostitwit taħt l-artikolu 28 tal-Att dwar il-Promozzjoni ta' Negozju u kull proċediment għandu jiġi assenjat lit-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva skont l-artikolu 25 imsemmi hawn qabel b'effett mill-1 ta' Ġunju, 2012.

Kap. 325.

Setgħa biex isiru regolamenti. *Emendat: XV. 2009.52.*

22. (1) Il-Ministru jista' minn żmien għal ieħor jagħmel regolamenti b'mod ġenerali sabiex jitmexxew u jitqiegħdu fis-seħħ id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att u jista', b'mod speċjali, b'dawk ir-regolamenti jippreskrivi għal kull materja li b'dan l-Att hija awtorizzata li tiġi preskritta.

(2) Ir-regolamenti li jsiru mill-Ministru jew ir-regoli li jsiru mill-Awtorità, skont il-każ, taħt xi disposizzjoni ta' dan l-Att jistgħu jsiru fl-ilsien Ingliż biss.

TAQSIMA VII

REATI U PIENI

Piena għal dikjarazzjonijiet, eċċ., mhux korretti. *Emendat: A.L. 424 tal-2007; XV. 2009.52.*

23. Kull persuna li mingħajr raġuni xierqa tagħmel xi dikjarazzjoni mhux korretta jew tagħti xi informazzjoni mhux korretta dwar xi materja jew ħaġa li taqa' taħt dan l-Att, tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux inqas minn elf u mija u ħamsin euro (1,150) u mhux iżjed minn ħdax-il elf u ħames mitt euro (11,500).

Disposizzjonijiet dwar frodi, eċċ. *Emendat: A.L. 424 tal-2007; XV. 2009.52.*

24. Kull persuna li xjentement u bil-ħsieb li tikseb xi inċentiv jew benefiċċju taħt dan l-Att jew li tgħin lil xi persuna oħra biex tagħmel dan -

(*a*) tħalli barra minn prospett jew minn xi dokument jew dikjarazzjoni oħra, magħmulin, ippreparati jew preżentati għall-finijiet ta', jew taħt, dan l-Att, xi

dettall li kellu jidħol fihom; jew

(*b*) tagħmel xi dikjarazzjoni falza jew inseriment falz f'xi prospett jew dokument jew dikjarazzjoni oħra, magħmulin, ippreparati jew preżentati għall-finijiet ta', jew taħt, dan l-Att; jew

(*ċ*) tagħti xi tweġiba falza, sew verbalment jew bil-miktub, għal xi mistoqsija jew talba għal tagħrif li jsirulha skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att; jew

(*d*) tipprepara jew iżżomm jew tawtorizza l-preparazzjoni jew iż-żamma ta' xi kotba tal-kontijiet foloz jew ta' *records* oħra foloz jew tawtorizza l-falsifikazzjoni ta' xi kotba tal-kontijiet jew *records*; jew

(*e*) tagħmel użu minn xi frodi, tidwir jew mezz ieħor ta' qerq li jkun, jew tawtorizza l-użu ta' xi frodi, tidwir jew mezz ieħor ta' qerq bħal dak,

tkun ħatja ta' reat, u għal kull reat teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux anqas minn elfejn u tliet mija u ħamsa u għoxrin euro (2,325) u mhux iżjed minn tlieta u għoxrin elf u mitejn u ħamsin euro (23,250) jew priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sentejn, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Piena ġenerali. *Emendat: A.L. 424 tal-2007; XV. 2009.52.*

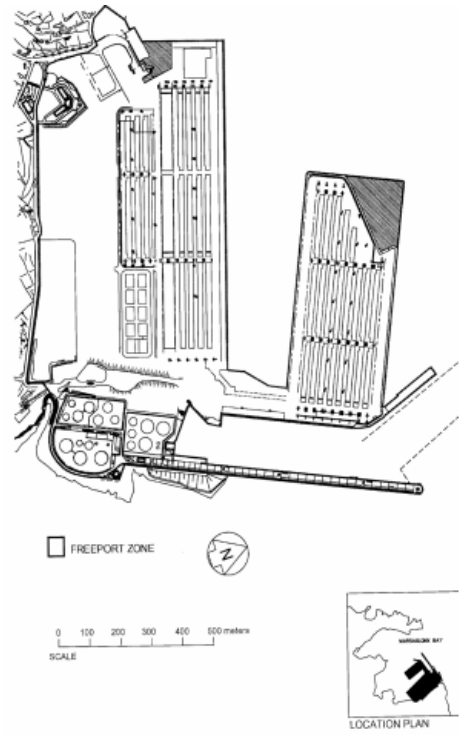
25. Jekk xi persuna tikser jew tonqos li tħares xi ħtieġa ta' dan l-Att jew ta' xi regolament li jsir taħtu, li dwaru ma ġiet stabbilita ebda piena speċjali, dik il-persuna tkun ħatja ta' reat u għal kull reat bħal dak teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux anqas minn mitejn u tletin euro (230) u mhux iżjed minn elf u mija u ħamsin euro (1,150).

Disposizzjoni dwar reati. *Emendat: XV. 2009.52.*

26. Id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att li jistabbilixxu reati u pieni dwaru ma jolqtux it-tħaddim ta' xi liġi oħra li tistabbilixxi reati u pieni dwar l-istess atti jew omissjonijiet u ma għandhomx, b'mod partikolari, jolqtu l-applikazzjoni ta' xi piena akbar taħt xi liġi oħra.

Preskrizzjoni għal proċedimenti. *Emendat: XV. 2009.52.*

27. Proċedimenti għal reat taħt dan l-Att jistgħu jinbdew f'kull żmien sa ħames snin mid-data tat-twettiq tar-reat.

Sostitwita:
A.L. 103 tal-1995;
A.L. 64 tal-2008.

SKEDA
(ARTIKOLU 3)